

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 19/06/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC 011440.989.24-2.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul.

Responsáveis: Giovanna de Oliveira Nascimento - Diretora de Administração e Governo Municipal; Edson Rodrigo de Oliveira Cunha – Prefeito.

Assunto: Representação em face do edital da Chamada Pública nº 02/2024, processo administrativo nº 198/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, objetivando o credenciamento de empresa especializada em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale Alimentação, na forma de créditos a serem carregados por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individualizada, destinados a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares), para os servidores da Prefeitura da Estancia Turística de Monte Alegre do Sul, com taxa de administração a custo zero, conforme Anexo I – Termo de Referência.

Valor Mensal Estimado: R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Advogados cadastrados no e-tcesp: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288.403); Cyro Roberto Rodrigues Gonçalves Junior (OAB/SP 155.295).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMADA PÚBLICA. CREDENCIAMENTO. ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO DE SUBMISSÃO DAS EMPRESAS HABILITADAS A UMA VOTAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DA CONTRATANTE VISANDO A CONTRATAÇÃO APENAS DA EMPRESA VOTADA PELA MAIORIA. IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO PROCEDIMENTO AUXILIAR PREVISTO NO ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. O credenciamento promovido com base no inciso II do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 não permite que o certame licitatório contenha critério de seleção que resulte na contratação de apenas uma das proponentes habilitadas, pois referida regra configura desvirtuamento da finalidade essencial do credenciamento, que consiste na seleção de todos os ofertantes que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, preservada a

possibilidade de seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA** em face do edital da Chamada Pública nº 02/2024, processo administrativo nº 198/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL**, objetivando o credenciamento de empresa especializada em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale Alimentação, na forma de créditos a serem carregados por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individualizada, destinados a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares), para os servidores da Prefeitura da Estancia Turística de Monte Alegre do Sul, com taxa de administração a custo zero, conforme Anexo I – Termo de Referência.

1.2. A Representante contesta as seguintes disposições do ato convocatório:

1.2.1. Critério de escolha da empresa contratada, que faz com que o credenciamento resulte na contratação de apenas uma empresa, que será a que conquistar maioria de votos dos servidores, em possível desvirtuamento do credenciamento.

Acrescenta que o edital deve dispor sobre o critério que será adotado para registrar a escolha do servidor, a fim de imprimir transparência e publicidade ao procedimento.

1.2.2. Inobservância das regras da Lei 14.442/2022 ao deixar de prever pagamento de forma pré-paga.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Considerando o teor das diretrizes previstas no artigo 170 da Lei federal n. 14.133/21, que impõem na fiscalização dos atos previstos na lei de licitações a adoção **de critérios de materialidade e relevância, e com a finalidade de prestigiar os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade**, próprios desta via processual, **afastei, de plano, a cognição da insurgência relativa ao prazo de pagamento ao contratado, disciplinado no ato convocatório.**

A impugnação incidiu sobre questão já decidida por este Tribunal e a representação não trouxe elementos inéditos que justificassem nova avaliação pelos órgãos técnicos que oficiaram nestes autos, de modo que vislumbrei sólidos fundamentos para decretar sua improcedência na decisão preliminar publicada no DOE de 15/05/2024 (evento 12).

1.5. Todavia, avaliei que a representação comportaria seu recebimento em parte, de modo que entendi cabível a concessão da medida cautelar de suspensão do certame para permitir especificamente a análise da impropriedade relativa ao critério de escolha da empresa contratada, pois as regras de seleção do ato convocatório, impugnadas na petição inicial, denotaram, a princípio, um procedimento de credenciamento que resultaria na seleção de apenas uma empresa, em possível desvirtuamento das finalidades do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, que prevê

a seleção de todos os particulares que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço.

Por esta razão, nos termos do despacho publicado no DOE de 15/05/2024 e com fundamento no artigo 171, §1º da Lei 14.133/21 e no artigo 221, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, determinei a imediata **SUSPENSÃO CAUTELAR** do procedimento impugnado, fixando o prazo de **10 (dez) dias úteis** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL** prestar informações, esclarecimentos e encaminhar os documentos cabíveis face ao ponto impugnado que fundamentou a ordem de suspensão do certame, requisitados nos termos do artigo 171, § 2º da Lei nº 14.133/21, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que incluiu cópia integral do Edital e dos seus anexos..

As medidas preliminares foram referendadas pelo E. tribunal Pleno na sessão de 22/05/2024.

1.6. Notificada, a Municipalidade não se manifestou nos autos.

1.7. A **Unidade Jurídica da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **improcedência** da Representação. (evento 40), por entender que os argumentos apresentados na representação se referem à hipótese de credenciamento prevista no inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21, enquanto o chamamento sob exame, embora não seja explícito, se fundamenta no inciso II do referido artigo, que cria a possibilidade de “*seleção a critério de terceiros*” e, segundo o órgão técnico, não admite contratações simultâneas.

1.8. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 45) divergiu das conclusões da **Assessoria Técnico-Jurídica** e emitiu parecer no sentido da **procedência** da questão alusiva ao critério de escolha da empresa contratada,

sustentando que a estratégia de contratação estruturada no edital torna inócua a norma do inciso I do parágrafo único do artigo 79 da Lei 14.133/21, segundo a qual *“a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”*.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 19/06/2024
TC-011440/989/24-2

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA** em face do edital da Chamada Pública nº 02/2024, processo administrativo nº 198/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL**, objetivando o credenciamento de empresa especializada em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale Alimentação, na forma de créditos a serem carregados por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individualizada, destinados a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares), para os servidores da Prefeitura da Estancia Turística de Monte Alegre do Sul, com taxa de administração a custo zero, conforme Anexo I – Termo de Referência.

2.2. Inicialmente, registro que, com fundamento nas diretrizes previstas no artigo 170 da Lei federal n. 14.133/21, que impõem na fiscalização dos atos previstos na lei de licitações a adoção de critérios de materialidade e relevância, e com a finalidade de prestigiar os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade, próprios desta via processual, a insurgência relativa à disciplina do prazo de pagamento ao contratado teve sua cognição afastada na decisão preliminar com o reconhecimento, de plano, de sua improcedência.

A impugnação incidiu sobre questão já decidida por este Tribunal e a representação não trouxe elementos inéditos que justificassem nova avaliação pelos órgãos técnicos que oficiaram nestes autos.

2.3. A representação foi recebida em parte, especificamente para permitir a análise da impropriedade relativa ao critério de escolha da empresa contratada, que considero **procedente**, na mesma linha de entendimento contida no parecer do D. Ministério Público de Contas.

Não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção como o definido na cláusula 7.4¹, que submete as empresas habilitadas a uma votação entre todos os servidores da Prefeitura visando a contratação apenas da empresa votada pela maioria absoluta dos beneficiários.

A hipótese do inciso II do artigo 79 da Lei 14.133/21, que permite o uso do credenciamento para os casos em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação não autoriza a estruturação de certame cujo resultado consiste em contratar apenas uma das habilitadas, pois inviabiliza inclusive o atendimento ao que dispõe o inciso I do Parágrafo único do artigo 79, que determina que a Administração permita o cadastramento permanente de novos interessados.

Conforme bem ponderou o D. Ministério Público de Contas, “a contratação de um único credenciado não contemplaria o interesse da totalidade dos servidores, mas apenas o da maioria, reduzindo a comodidade e satisfação dos demais na aquisição dos produtos alimentícios”.

¹ 7.4. Em até 10 (dez) dias úteis do ato descrito no item 7.3. será realizada votação entre todos os servidores desta Prefeitura, onde será selecionada para a formalização contratual, a empresa votada pela maioria absoluta dos beneficiários.

Como consignei na decisão que determinou a suspensão do certame, as regras de seleção do ato convocatório denotam um procedimento de credenciamento que resultará na seleção de apenas uma empresa, configurando desvirtuamento da finalidade essencial do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, que consiste na seleção de todos os particulares que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço.

Vale registrar que o artigo 6º, XLIII, da Lei nº 14.133/21 define o credenciamento como *“processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados”*.

A prevalência desta estratégia de contratação elaborada pela Municipalidade tornaria inócuo o disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 79 da Lei 14.133/21, que determina à Administração a manutenção de *“editais de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”*, na medida em que, uma vez assinado o contrato, eventuais novas empresas credenciadas não teriam possibilidade de contratar com a Administração.

2.4. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL** que, caso ratifique a pretensão de credenciar empresas para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale Alimentação aos seus servidores, exclua a cláusula que impõe a seleção de apenas uma proponente para tal finalidade e atenda às regras do procedimento de credenciamento previstas no artigo 79 da lei Federal nº 14.133/21.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro